

IV. 전자소송사건등록

전자소송 홈페이지를 통하여 서류를 전자적으로 제출하고자 하는 자는 ‘전자소송 진행에 동의’를 하고 ‘전자소송사건등록’을 하여야 한다. 그러나 원고가 최초로 전자적 제출을 할 때에는 전자소송동의를 하여야 소장을 제출할 수 있으며, 소장을 제출한 후에는 자동적으로 사건등록이 되기 때문에 전자소송사건등록을 별도로 하지 않더라도 계속하여 서류를 전자적으로 제출할 수 있게 된다.

1. 전자소송사건등록 방법

가. 전자소송동의

■ ‘전자소송 홈페이지 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록’메뉴를 선택한다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

사실조회회신

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

전자소송사건등록

전자소송사건등록

① 화면도움말

② 나의메뉴추가

③ 출력

전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 민사소송 통틀 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 탑재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 통지사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달일수일은 1주가 지난 날 0시가 되므로 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공통의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

또한 본안과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 동의를 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 동의를 하더라도 본안사건과 신청사건 모두 전자문서의 제출만 가능하고, 전자소송시스템을 통한 기록열람이나 송달은 재판장의 허가가 있어야 가능함을 유의하시기 바랍니다.

이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	테스트테스트법원1
사건번호	2014 가단
소송관계인 유형	당사자
전자소송인증번호	

알림서비스는 자동으로 등록되며 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

등록

■ 전자소송 진행 동의 박스에 체크한다(이때, 사전 포괄동의자의 경우 자동으로 체크가 되며 이를 변경할 수 없다).

- 39 -

나. 전자소송인증번호

- ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 제3조’에 의하면 당사자와 소송대리인 이외에 전자소송시스템을 이용하여 전자문서를 제출할 수 있는 자를 열거하여 제한하고 있으며, 개별사건에서 전자적 제출, 송달, 열람 등을 할 수 있려면 그 당해 사건에 관하여 규칙 제3조가 정한 전자소송시스템의 이용권한을 가진 사람이라는 것이 확인되어야 한다.
- 따라서 법원은 아직 전자적 제출을 하지 아니한 당사자 또는 사건관계인에게 일련의 번호를 알려주고 이를 전자소송시스템에 입력하게 함으로써 위 확인절차를 간이하게 거칠 수 있도록 하고 있는데, 이와 같은 번호를 ‘전자소송인증번호’라고 한다.
- ‘전자소송인증번호’는 사건별, 당사자별로 부여하므로 당사자가 같더라도 사건이 다르면 전자소송인증번호가 다르고, 동일한 사건번호에서도 당사자별로 인증번호가 다르게 부여되며, 인증번호를 부여받은 사건관계인은 자신의 명의가 도용당할 우려가 있으므로 정당한 이유 없이 이를 타인에게 누설하여서는 안된다.

1) 전자소송인증번호의 부여 방법

- 전자소송인증번호는 소송안내서의 일부인 ‘전자소송안내서’에 기재되어 소장 등과 함께 송달된다.

전자소송인증번호 분실시 부여방법

- ❖ 당사자가 인증번호가 기재된 서류 등을 분실하고 이를 기억하지 못할 경우에는 법원은 인증번호를 다시 부여하지 아니하고 인증번호를 조회하여 알려준다. 인증번호는 당사자별로 부여하므로 여러 개의 인증번호가 부여된 경우에 혼란을 초래할 우려가 있기 때문이다. [ECM 421. 전자소송 인증번호 조회/발급]메뉴에서 이미 부여된 인증번호를 조회해서 출력하거나, 기존에 인증번호가 부여되지 않은 경우 인증번호를 부여할 수 있다.
- ❖ 전자소송인증번호를 부여받은 당사자, 소송대리인 또는 규칙 제3조 각 호의 자가 이를 분실한 경우에는 법원에 출석하거나 또는 법원사무관등에게 모사전송의 방법으로 신분증 사본을 송부하여 본인확인절차를 거친 후 이를 재확인 또는 부여 받는다. 모사전송의 방식으로 본인 확인절차를 거친 경우, 법원사무관등은 소장, 지급명령신청서, 조정신청서 등 최초로 제출된 소송서류의 첫 페이지 공용부전지에 그러한 취지를 입력한다(예규 제16조 제2항, 제3항).

2) 전자소송안내서(민사일반)

전자소송 안내

1. 전자소송의 장점

- 전자소송시스템을 통하여 가정과 사무실 등에서 인터넷을 이용하여, ① 문서를 전자적으로 제출할 수 있고, ② 상대방 제출 서면이나 법원 작성 재판 관계 서류를 전자우편 등으로 송달받을 수 있으며, ③ 사건기록을 전자적으로 열람하고 출력할 수 있습니다.
- 다만, 전자소송을 이용하더라도 법원이 정한 재판기일(변론준비기일, 변론기일, 조정기일 등)에 반드시 출석하여야 합니다.

2. 전자소송 이용방법

가. 사용자등록과 인증 절차

- 전자소송 홈페이지(<http://ecfs.scourt.go.kr>)의 모든 서비스는 귀하의 선택에 따라 회원가입 후 이용할 수 있고, 회원가입을 위하여 반드시 사전에 금융기관 등을 통하여 발급받은 공인인증서(행정청 또는 소송수행자의 경우 행정전자서명 인증서)가 필요합니다.
- 공인인증서로 로그인(log-in)을 한 후 '나의전자소송' → '전자소송사건등록'을 선택하거나, 홈페이지에서 '전자소송사건등록'을 선택합니다.
- '전자소송 진행동의'를 선택하고, '전자소송 인증번호가 있는 경우'를 선택한 후 아래의 법원, 사건번호, 전자소송인증번호, 소송관계인 유형(당사자, 참가인, 대리인, 감정인, 전문심리위원, 조정위원 등)을 입력하고 등록 버튼을 누릅니다.
- 소송계속 중 당사자로부터 소송위임을 받았으나 전자소송인증번호를 받지 못한 대리인이 전자소송을 이용하고자 할 경우 '전자소송사건등록' 화면에서 '전자소송인증번호가 없는 경우'를 선택하여 법원, 사건번호, 소송관계인 유형을 입력하고 등록 버튼을 누른 다음, '대리인 기본정보입력' 화면에서 대리인의 정보를 입력하고 등록 버튼을 누르면 전자소송사건으로 등록됩니다(대리인 기본정보 입력 시 변호사, 법무법인, 소송수행자가 아닌 경우에는 당사자 본인에게 부여된 전자소송인증번호 입력하시기 바랍니다).

• 법원 :		• 사건번호:	1
• 전자소송인증번호 :		• 사용자명:	

※ 본인의 주민등록번호를 알고 있는 제3자가 전자소송인증번호까지 알게 될 경우 이를 이용하여 본인의 위임 없이 소송을 진행할 수 있으므로, 전자소송인증번호가 유출되지 않도록 유의하시기 바랍니다.

나. 이용 가능한 서비스

- 사건번호와 전자소송인증번호가 확인되면 전자소송사건으로 등록되고, 문서제출, 송달문서 확인, 소송비용 납부, 기록열람 등 서비스를 전자적으로 이용할 수 있습니다.

3. 서비스 이용시간

- 문서제출, 송달문서 확인, 기록열람 등 서비스를 24시간 내내 이용할 수 있습니다. 다만, 소송비용 납부 서비스는 금융기관의 서비스 제공 시간을 기준으로 이용할 수 있습니다.
- 법원은 정기적 또는 비정기적으로 전자소송시스템을 점검할 수 있고, 그 시간 동안에는 서비스를 제공하지 않을 수 있습니다.

4. 그 밖의 사항

- 상세한 사항은 전자소송 홈페이지(<http://ecfs.scourt.go.kr>, → '전자소송 안내')를 참조하시기 바랍니다.
- 홈페이지 이용·장애 문의는 사법사용자지원센터[평일 09:00~18:00, 02)3480-1715]로 하시기 바랍니다.

다. 전자소송인증번호가 있는 경우의 전자소송사건등록

1) 당사자나 사건관계인

- 법원으로부터 부여받은 전자소송인증번호가 있는 경우에는 ‘전자소송인증번호가 있는 경우’를 선택하고, 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 전자소송인증번호를 입력한다.

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성증서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 입부(문서송부)

전자소송사건등록

나의전자소송 > 전자소송사건등록

① 화면도움말

② 나의메뉴추가

③ 등록

● 전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 전자소송을 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 통제하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 통제사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 야간이므로, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

또한 본인과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 동의를 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 동의를 하더라도 본안사건과 신청사건 모두 전자문서의 제출만 가능하고, 전자소송시스템을 통한 기록열람이나 송달은 재판장의 허가가 있어야 가능함을 유의하시기 바랍니다.

☒ 이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형

민사

법원

테스트테스트법원1

사건번호

2015

가단

85450

소송관계인 유형

당사자

전자소송인증번호

1550935979

※ 알림 서비스는 자동으로 등록되며 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다

등록

- ‘등록’버튼을 클릭하면 등록완료 화면으로 넘어간다.

- 전자소송인증번호를 입력하면 첫째, 입력한 전자소송인증번호가 그 사건번호에 발부된 인증번호가 맞는지를 확인하고, 둘째, 법원전자소송시스템에 주민등록번호(법인등의 경우 사업자등록번호)가 입력된 경우 주민등록번호(사업자등록번호)를 비교하여 그 인증번호가 로그인한 사람과 일치하는지를 확인한 후 사건등록이 가능하다.
- 등록이 완료된 화면

- 42 -

대한민국 법원 전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

전자소송사건 등록

종 : 나의전자소송 > 전자소송사건등록

전자소송사건등록이 완료되었습니다.

● 사건기본정보

법원	테스트테스트법원1	사건번호	2015가단S5490
재판부	민사1단독	사건명	매매대금반환
원고	일원고	피고	일피고

▶ 알림서비스 신청내역 확인 및 변경은 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 가능합니다.

● 전자소송 진행안내

▼ 위 사건에 대하여 전자문서 제출, 전자송달 확인, 사건기록 열람이 가능합니다.

□ 그러나 위 정보가 일치하지 않는 경우(특히, 법원전자소송시스템에 주민등록번호나 사업자등록번호가 잘 못 등록되어 있는 경우) 전자소송인증번호를 입력하고 등록버튼을 클릭하면 아래와 같은 메시지가 뜨며 전자소송사건등록을 할 수 없게 된다.

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

전자소송사건 등록

종 : 나의전자소송 > 전자소송사건등록

● 전자소송 동의

▼ 전자소송시스템을 이용하여 전자소송 통틀 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 통틀을 하여야 합니다.

▼ 전자소송 통틀을 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

▼ 전자소송 통틀을 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달한후일은 1주가 지난 날 이시기 되므로, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

▼ 공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 통틀을 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

▼ 또한 본안과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 통틀을 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

▼ 다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 통틀 페이지의 메시지

사용자의 전자소송 인증번호가 아닙니다.

확인

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가

소송유형	민사
법원	테스트테스트법원1
사건번호	2015 가단 85490
소송관계인 유형	당사자
전자소송인증번호	2049418721

▶ 알림서비스는 자동으로 등록되며 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

- 43 -

- 법원전자소송시스템에 주민등록번호(사업자등록번호)가 잘 못 등록되는 것은 여러 가지 원인이 있을 수 있으나, 먼저 원고(채권자, 신청인등)가 소장(신청서등)에 제대로 기재하였으나 법원에서 이를 입력할 때 잘 못 입력한 경우라면 담당 재판부에 문의하여 정보를 다시 입력하여 줄 것을 요청할 수 있음
- 그러나, 원고(채권자, 신청인등)가 소장(신청서등)에 당사자의 정보를 잘 못 기재한 경우라면 별도로 '당사자 표시 정정 신청서(소제기 당시에 확정된 당사자의 표시에 의문이 있거나 당사자가 정확히 표시되지 않은 경우에 그 표시를 정확히 정정하기 위한 신청임)'를 제출하여 당사자 표시를 정정하여야 수정이 가능할 것으로 보임

2) 대리인

▣ 변호사

- 법원으로부터 부여받은 전자소송인증번호가 있는 경우에는 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택하고, 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 전자소송인증번호를 입력한다.

나의전자소송

나의사건현황
나의사건관리
각성증서류
알림서비스
전자소송사건등록
문서송부서 확인
서증 인부(문서송부)

전자소송사건등록

출 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

① 화면도움말
② 나의메뉴추가
③ 출력

● 전자소송 동의

▼ 전자소송시스템을 이용하여 민사소송 등을 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하여야 합니다.

▼ 전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

▼ 전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 0시가 되었을 때만 예외에 유의하여야 합니다).

▼ 공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

▼ 또한 본안과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 동의를 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

▼ 다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 동의를 하더라도 본안사건과 신청사건 모두 전자문서의 제출만 가능하고, 전자소송시스템을 통한 기록열람이나 송달은 재판장의 허가가 있어야 가능함을 유의하시기 바랍니다.

☒ 이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	테스트테스트법원1
사건번호	2015 가단 85490
소송관계인 유형	대리인
전자소송인증번호	2455936822

▶ 알림서비스는 자동으로 등록되며 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

등록

- '등록'버튼을 클릭하면 등록완료 화면으로 넘어간다.

대한민국 법원 전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 입부(문서송부)

전자소송사건등록

전자소송사건등록이 완료되었습니다.

● 사건기본정보

법원	텍스트테스트법원1	사건번호	2015가단85480
제 판 부	민사1단독	사 건 명	매매대금반환
원 고	알원고	피 고	백철형

▶ 알림서비스 신청내역 확인 및 변경은 [나의전자소송>알림서비스] 메뉴에서 가능합니다.

● 전자소송 진행안내

▼ 위 사건에 대하여 전자문서 제출, 전자송달 확인, 사건기록 열람이 가능합니다.

확인

■ 법무법인

- 법무법인의 경우 법무법인 아이디로 로그인하거나 소속변호사, 소속직원의 아이디로 로그인한 후 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택하고, 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 전자소송인증번호, 담당변호사를 입력한다.

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 입부(문서송부)

전자소송사건등록

전자소송 동의

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형

민사

법원

텍스트테스트법원1

사건번호

2015

가단

4123

소송관계인 유형

대리인

전자소송인증번호

5632121122

담당변호사

담당변호사 선택

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소속사용자명

소속사용자명

담당 변호사/변리사 선택하고 등록버튼을 눌러주세요.

구분

변호사명 (회원 아이디)

소속변호사

변호사명 (회원 아이디)

소속변리사

변호사명 (회원 아이디)

등록

선택된 담당 변호사/변리사 목록

구분

변호사명 (회원 아이디)

소속변호사

변호사명 (회원 아이디)

소속변리사

변호사명 (회원 아이디)

삭제

확인

취소

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소속사용자명

소속사용자명

담당 변호사/변리사 선택하고 등록버튼을 눌러주세요.

구분

변호사명 (회원 아이디)

소속변호사

변호사명 (회원 아이디)

소속변리사

변호사명 (회원 아이디)

등록

선택된 담당 변호사/변리사 목록

구분

변호사명 (회원 아이디)

소속변호사

변호사명 (회원 아이디)

소속변리사

변호사명 (회원 아이디)

삭제

확인

취소

- 담당변호사를 선택하면 담당변호사란에 아래와 같이 표시된다.

전자소송인증번호가 있는 경우		전자소송인증번호가 없는 경우	
소송유형	민사		
법원	테스트테스트법원1		
사건번호	2015	가단	4146
소송관계인 유형	대리인		
전자소송인증번호	5632121122		
담당변호사	잭순기(ecfstest53a012) 담당변호사 선택 잭진수(ecfstest33a12)		

▶ 알람서비스는 자동으로 등록되며 [나의전자소송>알람서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

등록

- '등록'버튼을 클릭하면 등록완료 화면으로 넘어가고, [담당직원지정]버튼을 클릭하여 사건별 담당직원을 지정할 수 있다.

대한민국 법원 전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알람서비스

전자소송사건등록

사실조회화면

문서송부서 확인

서증 안부(문서송부)

전자소송사건등록

전자소송사건등록이 완료되었습니다.

● 사건기본정보

법원	테스트테스트법원1	사건번호	2015가단908
재판부	민사1단독	사건명	매매대금반환
원고	일원고	피고	일피고

▶ 알람서비스 신청내역 확인 및 변경은 [나의전자소송>알람서비스] 메뉴에서 가능합니다.

사건별 담당직원 지정

● 사건별 담당직원 지정

사건정보

법원	테스트테스트법원1
사건번호	2015가단908
담당변호사	잭순기

사건별 그룹으로 작성된 사무원을 해당 사건의 전자소송 업무를 처리할 수 있습니다.

● 담당 사무원을 선택하고 확인버튼을 눌러주세요.

사무원명 (회원 ID)

김해미 (jupntest11a)

원진희 (ecfstest33a1)

정종하 (ecfstest77)

김수희 (ecfstest33a)

이정현 (ecfstest33a1)

확인

2 전자소송사건등록이 완료되었음을 확인한다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 입부(문서송부)

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

전자소송 사건등록

홈 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

전자소송사건등록이 완료되었습니다.

사건기본정보

법원	제1회중앙1단독	사건번호	2014가단1033
재판부	제1회민사	사건명	공사대금
원고	원공일	피고	파공일

알림서비스 신청내역 확인 및 변경은 【나의전자소송>알림서비스】 메뉴에서 가능합니다.

전자소송 진행안내

위 사건에 대하여 전자문서 제출, 전자송달 확인, 사건기록 열람이 가능합니다.

확인

- ▣ 당사자나 사건관계인의 주민등록번호가 재판사무시스템에 등록되어 있지 않은 경우에는 법원에 인증번호의 부여를 요청하거나 인증번호가 부여된 경우에는 알려달라고 요청하고 그 인증번호를 이용하여 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택하여 사건을 등록한다.

전자소송인증번호가 없는 당사자의 전자소송사건등록 (재판사무시스템에 주민등록번호가 등록되지 않은 경우)

전자소송인증번호가 없는 경우 재판사무시스템에 주민등록번호도 등록되어 있지 않으면 다음과 같은 메시지가 뜨며 사건등록을 할 수 없게 된다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 입부(문서송부)

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

전자소송 사건등록

홈 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

전자소송 동의

전자소송사건등록을 하도록하여 전자소송 등록 신청하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 등록을 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류의 전자 송달 및 송달 시에 대한 전자소송 등록을 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송사건등록에 등록하고 전자문서 또는 문자에서 전자소송 사실을 인지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주(가장 늦게 송달된 것으로 보게 됩니다) 내로, 호자의 경우 송달받지 않은 1주가 지난 날부터 1주일 이내에 송달을 하고 확인에 동의하여야 합니다.

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 반환하여 제출하는 방법으로 전자문서 송달 페이지의 메시지

법원에 방문하시어 주민(사업자)등록번호를 등록해 주세요.

확인

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	제1회중앙
사건번호	2014 가단 1033
소송관계인 유형	당사자

알림서비스 신청내역 열람조회는 【나의전자소송>알림서비스】 메뉴에서 가능합니다. (1페이지)

등록

- 48 -

2) 대리인

- ▣ 대리인의 경우 당사자 본인에게 전자소송인증번호가 부여되었더라도 대리인 자신의 인증번호가 아니므로 '전자소송인증번호가 없는 경우'를 선택하여 등록하여야 한다.
- ▣ 소송유형, 법원, 사건번호, 당사자명을 입력하고 [등록]버튼을 클릭하면 '대리인기본 정보'를 입력하는 단계로 넘어가고, [당사자선택]버튼을 클릭하여 대리할 당사자를 선택하되, 상대방 당사자로 잘 못 선택되지 않도록 유의하여야 한다.

대리인의 전자소송사건등록

1 전자소송인증번호가 없는 경우를 선택하고 소송유형, 법원, 사건번호, 당사자명을 차례로 입력한다.

홈 | 로그인 | 나의정보관리 | 사이트맵 | ENGLISH | 화면크기 | 고객센터

나의전자소송

나의사건현황
나의사건관리
작성물서류
알림서비스
전자소송사건등록
문서송부서 확인
서중 안부(문서송부)

전자소송 사건 등록

전자소송 동의

전자소송인증번호가 있는 경우 **전자소송인증번호가 없는 경우**

소송유형	민사
법원	대서울법원
사건번호	2014 가소 251
소송관계인 유형	대리인
당사자명	나파고

▶ 알림(메시지)은 자동으로 발송되며 [나의전자소송]>알림서비스] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

등록

'당사자명'란에는 원고나 피고의 이름을 정확히 입력하여야 하며, 대리할 당사자가 아니어도 된다.

② '당사자선택'버튼을 클릭한 후 대리할 당사자를 선택한다. 이때 상대방 당사자를 잘못 선택하지 않도록 주의하여야 한다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황
나의사건관리
작성중서류
알림서비스
전자소송사건등록
문서송부서 확인
서증 인부(문서송부)

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

홈 | 로그인 | 나의정보관리 | 사이트맵 | ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

전자소송사건등록

홈 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

① 화면도움말

출력

● 사건기본정보

법원	테스트법원	사건번호	2014가소251
재판부	민사2단독	사건명	광고대금
원고	박정희	피고	나피고

● 대리인기본정보

당사자명	당사자를 한명만 선택해 주십시오.		
대리인구분	변호사		
주변(사업자)등록번호	111111 - *****		
대리인명	박정희 (ecfstest31a)		
송달주소	552 - 070 우편번호찾기 강원도 춘천시 남산로 111 대법원전산정보센터 3층내국선물지점법원 송달부서 (서울지방법원/전통영)		
연락처	휴대전화번호 019 - 5101 - 2312 전화번호 031 - 724 - 9539 (선택사항) 팩스번호 02 - 724 - 2555 (선택사항)		
이메일	ecfstest11@yahoo.co.kr		
보조이메일	ecfstest22@yahoo.co.kr		

당사자선택

당사자선택

당사자명을 검색한 후 조회된 당사자목록에서 당사자를 선택하고 확인버튼을 눌러주세요.

나피고

구분

당사자명

나피고

확인 취소

● 전자소송 진행안내

- 위 사건에 대하여 전자문서 제출이 가능합니다.
- 사건 위임 관련 서류(소송위임장 등)를 제출하지 않은 경우에는 위임 관련 서류를 제출해야 합니다.
- 재판부에서 위임 관련 서류를 확인한 후에는 전자송달 확인, 전자기록 열람이 가능합니다.

확인

③ 전자소송사건등록이 완료되었음을 확인한다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황
나의사건관리
작성중서류
알림서비스
전자소송사건등록
문서송부서 확인
서증 인부(문서송부)

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

홈 | 로그인 | 나의정보관리 | 사이트맵 | ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

전자소송사건등록

홈 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

출력

전자소송사건등록이 완료되었습니다.

● 사건기본정보

법원	테스트법원	사건번호	2014가소251
재판부	민사2단독	사건명	광고대금
원고	박정희	피고	나피고

● 전자소송 진행안내

- 위 사건에 대하여 전자문서 제출이 가능합니다.
- 사건 위임 관련 서류(소송위임장 등)를 제출하지 않은 경우에는 위임 관련 서류를 제출해야 합니다.
- 재판부에서 위임 관련 서류를 확인한 후에는 전자송달 확인, 전자기록 열람이 가능합니다.

확인

- 대리인 중 개인대리인이나 법인의 법률상대리인 등이 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’를 선택하고 전자소송사건등록을 할 때에는 대리인기본정보 입력단계에서 당사자 본인에게 발급된 전자소송인증번호를 입력하여야 한다.

대리인기본정보

* 당사자명 : 당사자를 한명만 선택해 주십시오. **당사자선택**

* 전자소송인증번호 : 당사자에게 발급된 전자소송인증번호를 입력하세요.

* 대리인구분 : 법률상대리인

주민(사업자)등록번호 : 111111 - *****

대리인명 : 박철웅 (ec 511)

* 송달주소 : 서울 강남구 삼성1동 한남자이아파트 101-113 154
~ 3층에 주, 골짜기 앞, 동로수 중 + (동명, 이파도(전물명))

연락처 : 휴대전화번호 010 - 5
전화번호 02 - 2 (선택사항)
팩스번호 선택 - - (선택사항)

이메일 : ecfc @ go.kr
보조이메일 : ecfp @ go.kr

선택

당사자 선택 - Windows Internet Explorer

* 당사자명을 검색한 후 조회된 당사자목록에서 당사자를 선택하고 확인버튼을 눌러주세요.

조회

선택된 당사자로 같은 선택하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

구분	당사자명
조회 중입니다.	

확인 취소

2. 전자소송사건등록과 사건열람과의 관계

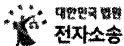
가. ‘전자소송인증번호가 있는 경우’를 선택하고 사건등록을 한 경우

- 법원에서 부여받은 전자소송인증번호를 이용하여 사건등록을 완료하면 ‘전자소송 홈페이지 > 나의전자소송 > 나의사건관리’ 메뉴의 ‘진행중 사건’으로 등록되고, 사건기록열람, 전자문서 제출, 소송비용납부, 전자송달 확인등이 가능하게 된다.
- 법원 전자소송시스템에 ‘전자송달자’로 등록되므로 이후의 송달은 전자적인 방법으로 실시하게 된다.

나의 사건관리의 '진행중 사건'등록

전자소송사건등록이 완료되면 나의사건관리의 '진행중 사건'에 등록되고 사건기록열람, 전자문서 제출, 전자송달확인이 가능하게 된다.

[홈](#) | [로그아웃](#) | [나의정보관리](#) | [사이트맵](#) | [ENGLISH](#) | [회원관리](#) | [고객지원센터](#)



대한민국 법원
전자소송

서류제출
송달문서확인
열람/발급
납부/환급
나의전자소송
진행중사건

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서중 인부(문서송부)

나의사건관리 홈 > 나의전자소송 > 나의사건관리

④ 회원도움말
⑤ 나의메뉴추가
⑥ 출력

진행중사건 확정된사건 관심사건보관함 제3채우자 재판일정

소송유형 전체 법원 전체

접수일자 ~ 오늘 2일 1주일 1개월

사건번호 2014 가소 267 정렬순서 접수일자 법원 사건번호

조회

역대로 저장 ※민사의 경우 본안사건만 기일정보가 표시됩니다.

법원	사건번호	재판부	접수일자	원고	피고	기일시간	기일장소	메뉴
체일중앙	2014가소267	제2민사소액1단 독	2014.10.24	원공일	피공일			이동

전체 1 건 (1/1)

참고하세요!

- 전자소송인증번호 없이 전자소송사건등록을 한 대리인이나 참가신청서를 제출한 참가인은 재판부에서 관련서류를 기록열람과 알림서비스 변경을 할 수 없습니다.
- 본소에 병합된 사건의 경우 소송서류제출, 소송비용납부, 알림서비스변경을 할 수 없으며, 본소 사건번호로 진행하시

나. '전자소송인증번호가 없는 경우'를 선택하고 사건등록을 한 경우

- 전자소송사건등록을 완료하면 '전자소송 홈페이지 > 나의전자소송 > 나의사건관리'메뉴의 '진행중 사건'으로 등록되고, 전자문서 제출 및 송달내역확인은 가능하나, 아직 법원 전자소송시스템에 정보가 등록되지 않은 대리인 등의 경우 사건기록열람, 소송비용납부, 알림서비스, 기록목록조회 기능은 활성화되지 않는다.
- 다만, 당사자나 사건관계인의 경우 주민등록번호가 재판사무시스템에 이미 기재되어 있어 '전자소송인증번호가 없는 경우'를 선택하여 사건등록을 완료한 경우에는 법원 전자소송시스템에 이미 정보가 등록되어 있기 때문에 바로 사건기록열람, 전자문서 제출, 소송비용납부, 전자송달 확인등이 가능하게 된다.

- 52 -

나의 사건관리의 '진행중 사건' 등록

전자소송사건등록이 완료되면 대리인의 '진행중 사건'에 등록되고 전자문서 제출 및 송달내역확인 등 가능하나 사건기록열람, 소송비용납부, 알람서비스, 기록목록조회 기능은 활성화되지 않으며, 이후 담당 재판부에서 대리인을 확인하고 대리인정보를 입력해 주어야 사건기록열람 등을 할 수 있게 된다.

[홈](#) | [로그아웃](#) | [나의정보관리](#) | [사이트맵](#) | [ENGLISH](#)

[화면크기](#) * [고급지원센터](#)

서류제출
송달문서확인
열람/발급
납부/환급
나의전자소송
◆ 전체메뉴보기

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알람서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

나의사건관리 ① 화면도움말 ② 나의메뉴추가 ③ 출력

나의사건관리 홈 > 나의전자소송 > 나의사건관리

진행중사건
확정된사건
관심사건보관함
제3제무자
재판일정

소송유형 전체 ▼ 법원 전체 ▼

접수일자 오늘 3일 1주일 1개월

사건번호 2014 ▼ 가소 ▼ 251

정렬순서 접수일자 ▼ 법원 ▲ 사건번호 ▼

[조회](#)

엑셀로 저장 ※민사의 경우 본만사건만 기일정보가 표시됩니다.

법원	사건번호	재판부	접수일자	원고	피고	기일시간	기일장소	메뉴
대서법원	2014가소251	민사2단독	2014.10.14	곽정희	나피고			이동 ▼

전체 1 건 (1/1)

참고하세요!

- 전자소송인증번호 없이 전자소송사건등록을 한 대리인이나 참가신청서를 제출한 참가인은 재판부에서 관련서류를 기록열람과 알람서비스 변경을 할 수 없습니다.
- 본소에 병합된 사건의 경우 소송서류제출, 소송비용납부, 알람서비스변경을 할 수 없으며, 본소 사건번호로 진행하시

×

사건기록열람

소송서류제출

소송비용납부

알람서비스

제출/송달내역

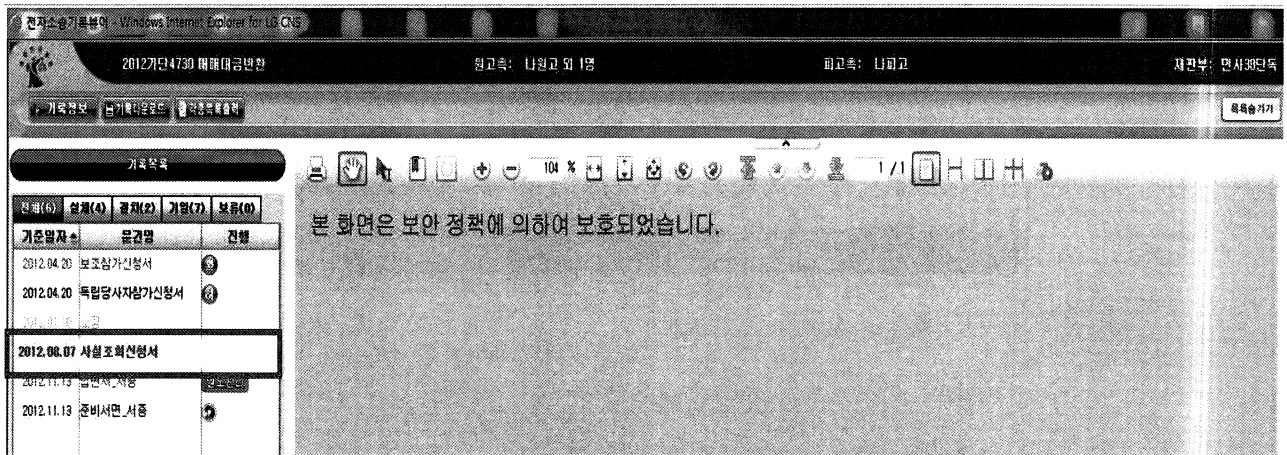
기록목록조회

관련사건등록

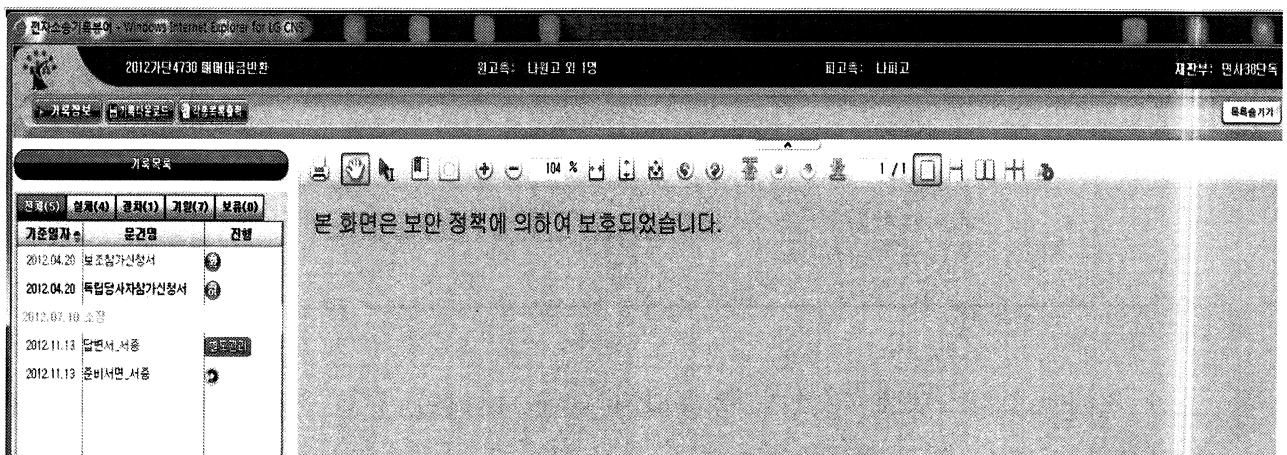
관련사건조회

- 법원 전자소송시스템에 정보가 등록되지 않은 대리인 등의 경우 전자소송사건등록만으로 사건을 열람할 수 없으므로, 소송위임장 등의 서류를 전자적으로 제출하여야 한다.
- 소송위임장 등의 서류가 전자적으로 제출되면, 법원 전자소송시스템에 등록되지 않은 자가 제출한 서류이기 때문에 '미확인 제출자 제출서류'로 등록되고, 담당 재판부에서 서류를 확인한 후 대리인 등 제출자의 정보를 입력해 주어야 사건열람이 가능해진다.
- 미확인 제출자가 제출한 서류는 담당 재판부에서 미확인 제출자의 정보를 확인하여 법원 전자소송시스템에 입력하기 전까지 다른 당사자가 전자소송 홈페이지에서 해당 서류를 전자적으로 열람할 수 없게 된다.

- 당사자가 사실조회신청서를 제출한 경우 : 기록목록에 보이며 열람이 가능함



- 미확인대리인등이 사실조회신청서를 제출한 경우의 다른 당사자 기록뷰어 : 기록목록에 보이지 않아 열람 불가능



V. 전환명령과 소급적 전자기록화

1. 전환명령

기준시점 이후에 당사자가 전자소송 동의를 하거나 동의할 의사를 표시한 경우 재판장은 소급적으로 전자기록화하는데 소요되는 노력과 향후 제출할 전자문서의 예상분량이나 전자기록사건으로 전환됨에 따라 생기는 편의를 비교 형량하여 전환명령 여부를 고려한다.

- 제1심의 1회 기일까지 쌍방 당사자가 낸 서류가 많지 않고, 생각이 바뀌거나 뒤늦게 전자소송을 알게 되었으며, 전자소송 동의를 하는 시점부터 제출할 전자문서가 많을 경우
- 소송대리인이 새로 선임되거나 변경되어 업무상 전자소송을 희망하는 경우
- 제1심에서는 종이소송이었으나 상급심에서 소송대리인이 새로 선임되는 등의 사유로 전자소송을 희망하는 경우
- 관련사건이 전자기록사건이고 소송서류의 대부분이 관련사건의 전자문서로 제출될 가능성이 큰 경우 등

전환명령은 재판장이 직권으로 발하는 것이지만, 당사자가 직권발동을 촉구하는 의미에서 전환명령을 신청할 수 있다. 당사자는 이를 위하여 '전자기록화 신청서'를 제출하여야 하는데, 이는 종이서면으로 제출하거나, 전자소송 홈페이지에 접속하여 전자적으로 제출한다.

가. 전자기록화신청서를 전자적으로 제출하는 방법

- 전자소송 홈페이지에 접속한 후 사용자등록을 한다.
- '전자소송 홈페이지 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록'에서 사건등록을 한다.
☞ 사건등록을 하면 신청인의 진행중 사건에 등록되나 재판부의 전환허가가 나기까지는 기록을 열람할 수 없으며, 단지 서류의 전자적 제출만 가능하게 된다.
- '전자소송 홈페이지 > 서류제출 > 민사서류 > 재판절차관련'에서 전자기록화 신청서를 선택한다.

기존의 '전자소송전환허가신청서'에서 '전자기록화 신청서'로 명칭이 변경되었음

재판절차 관련		
☒ 소취하서	☒ 반소취하서	☒ 조정신청취하서
☒ 소일부취하서	☒ 소취하부동의서	☒ 소취하동의서
☒ 전자기록화 신청서	☒ 전자소송동의철회 신청서	☒ 이행권고결정에 대한 이의신청서
☒ 이행권고결정에 대한 이의신청취하서	☒ 화해권고결정에 대한 이의신청서	☒ 화해권고결정에 대한 이의신청취하서
☒ 조정갈음결정에 대한 이의신청서	☒ 조정갈음결정에 대한 이의신청취하서	

● 전자기록화신청서를 작성하여 제출한다.

대한민국 법원 전자소송

서류제출 | 송달문서확인 | 열람/발급 | 납부/환급 | 나의전자소송 | + 전체메뉴보기

홈 | 로그아웃 | 나의정보관리 | 사이트맵 | ENGLISH

화면크기 | 고객센터

서류제출

서류검색

민사 서류

가사 서류

행정 서류

특허 서류

화생파산 서류

제출내역

회신서 등 제출

민사 서류(전자기록화 신청서) > 서류 제출 > 민사 서류

1 단계 문서작성 및 첨부

1 소송서류업력 | 2 첨부서류 | 3 작성문서 확인

● 사건기본정보

법 원	체험중앙	사건번호	2014가단603
재 판 부	체중민사6단독	사 건 명	매매대금
피 고	원공일	피 고	파공일

● 전자기록화 신청서

* 신청사유 (117 / 2000 Bytes)

이 사건기록을 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 제19조제1항 단서에 따라 전자문서화 하여 주시기 바랍니다.

신청인 선택 총1명

구분	이름 (회원아이디)	삭제
원고	원공일 (wong001)	

임시저장 다음

나. 재판부의 처리

- 전자기록화신청서가 제출되면 재판장의 허부를 받는다.
- 재판장의 전자소송전환허가가 있는 경우재판사무시스템 [ECM431 전자소송정보처리]의 전자소송전환신청 탭에서 전자소송전환허가신청자를 선택한 후 ‘허가’버튼을 누른다.

1 전자소송전환신청을 클릭하고 전자소송전환신청자를 선택한 후 허가버튼을 누른다.

ECM431 전자소송정보 처리 - Windows Internet Explorer

접속정보 - [ID:ux20cham01 IP:172.20.161.224]

» 전자소송정보 > 전자소송정보 처리

시스템 사건번호 14

조회

사건명	매매대금	재판부	재중민사6단독
원고	원공일	피고	피공일

전자소송로그내역

로그 구분	변경 전 데이터	변경 후 데이터	비고
▶ 전자소송당사자정보 변경	원고1 원공일 주민번호: 0	주민번호:311111-10000	

총 1 건

소송구분변경 (1)중이소송 변경사유 변경

당사자/대리인/소송관계인정보 조회

관계인구분 (01)당사자 조회

선택	구분	이름	송달구분	전자소송ID	판결문전자송달ID	주민번호	전자소송ID
0 건	0 건	0 건	0 건	0 건	0 건	0 건	0 건

송달구분 변경 송달영수인정보변경 전자소송전환신청 화약서제출여부변경

1회 기일 이후 전자소송전환신청

선택	과제이종류	과제이종류상세	이름	전자소송ID
☒	원고	당사자	원공일	wongo001

허가

취소

총 1 건

선택 1 건

- 소송구분이 자동으로 종이소송에서 전자소송으로 변경되고 해당 신청자에 대해 허가 사실이 이메일로 통보된다.

2 소송구분이 종이소송에서 전자소송으로 변경된다.

ECM431 전자소송정보 처리 - Windows Internet Explorer

ECM431 전자소송정보 처리

접속정보 - [ID:ux20cham01 IP:172.20.161.224]

전자소송광물 > 전자소송정보 처리

시스템 [] 사건번호 [] 605 [조회]

사건명	[전자] 매매대금	재판부	제중민사6단독
원고	원공일	피고	피공일

● 전자소송로그내역

로그 구분	변경 전 데이터	변경 후 데이터	비고
전자소송담당자자정보 변경	원고1 원공일 주민번호: 0 주민번호:311111-100001		
전자소송전환허가신청	2014. 10. 25 원고 당사자 허가		
소송구분 변경	종이소송	전자소송	(1회기일후 전환신청사건)

총 3 건

소송구분변경 [(1)종이소송] 변경사유 [] [변경]

● 당사자/대리인/소송관계인정보 조회

관계인구분 [(01)당사자] [조회]

선택	구분	이름	송달구분	전자소송ID	판결문전자송달ID	주민번호	전자:
총 0 건 선택 0 건							

송달구분 변경 송달명수인정보변경 전자소송전환신청 확인서제출여부변경

● 1회 기일 이후 전자소송전환신청

선택	관계인종류	관계인종류상세	이름	전자소송ID	허가	무권
총 0 건 선택 0 건						

자료를 조회하였습니다.

신뢰할 수 있는 사이트 | 보호 모드 해제

100%

- 당사자/대리인/소송관계인정보 조회를 클릭하여 당사자를 선택하고, 송달구분변경탭에서 우편송달을 전자송달로 변경한다.

3 송달구분을 우편송달에서 전자송달로 변경한다.

ECM431 전자소송정보 처리 - Windows Internet Explorer

ECM431 전자소송정보 처리 [사건조회] [UHD] [도움말] [스킨선택]

접속정보 - [ID:ux20cham01 IP:172.20.161.224] >> 전자소송정보 > 전자소송정보 처리

시스템 [] 사건번호 [14] [603] [조회]

사건명	[전자] 배매대금	재판부	제중민사6단독
원고	원공일	피고	피공일

● 전자소송로그내역

로그 구분	변경 전 데이터	변경 후 데이터	비고
전자송달당사자정보 변경	원고1 원공일 주민번호: 0 주민번호:311111-10000		
전자소송전환허가신청	2014.10.25 원고 당사자 허가		
소송구분 변경	종이소송	전자소송	(1회기일후 전환신청사건)

총 3 건

소송구분변경 [(1)종이소송] 변경사유 [] [변경]

2 당사자/대리인/소송관계인정보 조회

상태	구분	이름	송달구분	전자소송ID	판결문전자송달ID	주민번호	결과
☒	원고 자연인	원공일	우편송달	wong0001		311111-1000005	37
☐	피고 자연인	피공일	우편송달				

총 2 건 선택 1 건

3 송달구분 변경

송달명수인정보변경 전자소송전환신청 확약서제출여부변경

● 송달변경 [10] [변경사유] [변경]

○ 판결문류 전자송달 신청 [] [변경사유] [변경문송달변경]

4

× 종료 [F10]

자료를 조회하였습니다. [] [신뢰할 수 있는 사이트 | 보호 모드: 해제] [100%]

- 재판장의 불허가가 있는 경우에는 '부결'버튼을 누르면 전자소송전환허가신청자가 해당 사건을 나의 전자소송으로 등록한 정보가 삭제되고 부결 사실은 이메일로 통보된다.

전환명령은 재판장이 직권으로 발하는 것이고, 당사자의 신청은 직권발동을 촉구하는 것이므로, 기각하고자 하는 경우에는 별도의 결정이 필요없고 그 신청서는 기록에 편철하고 접수캐비닛의 문건은 삭제한다(허가된 경우는 접수캐비닛의 문건을 삭제하지 않는다).

2. 소급적 전자기록화

소장이 전자적으로 제출되지 아니한 사건에서 제1회 다음날까지 원고 또는 피고가 전자소송 동의를 하거나 그 이후에 재판장이 전환명령을 내린 때에는 종이기록을 전자기록화하는 작업을 하여야 한다.

원칙적으로 참여관은 기존의 종이기록을 모두 스캔하고, 문건명 및 서증명을 수동으로 입력하며, 그에 맞는 스캔파일을 등재하여야 한다.

사례모음

CASE 1. 전자소송사건등록 관련

피고 대리인인데 전자소송 등록 중 잘못하여 원고대리인으로 등록되었습니다. 다시 피고대리인으로 정정하려면 어떻게 해야 하나요?

☞ 대리인이 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록을 할 때에는 전자소송인증번호가 없는 경우를 선택한 후 [당사자선택] 화면에서 대리할 당사자명을 조회하여 선택하여야 하는데, 잘못하여 상대방 당사자명을 선택할 경우 상대방 대리인으로 등록이 된다.

【상대방 당사자명으로 조회한 경우】

The screenshot shows the '나의전자소송' (My Electronic Litigation) page. The '전자소송사건등록' (Electronic Litigation Case Registration) form is displayed. The '사건기본정보' (Case Basic Information) section shows the plaintiff (원고) as '박정희' (Park Jeong-hee) and the defendant (피고) as '박정희' (Park Jeong-hee). The '대리인기본정보' (Agent Basic Information) section shows the agent as '박정희 (ec1stest36a)'. The '당사자 선택' (Party Selection) window is open, showing a list of parties where the plaintiff (원고) is incorrectly selected as the defendant (피고).

구분	당사자명
☒	원고 1 박정희
☐	원고 3 박정희

A. 전자소송 홈페이지 '나의전자소송 > 전자소송사건등록'에서 당사자를 잘못 선택하여 상대방 대리인으로 잘못 등록된 경우 이를 사용자가 전자소송 홈페이지에서 수정할 수 없고, 다만 사건등록 후 전자적으로 서류를 제출하지 않았다면 사용자가 법원 사용자 지원센터(02-3480-1715 / 평일 9시 ~ 18시)로 전화하여 등록된 사건번호와 전자소송 회원정보를 알려주면 잘못 등록된 사건을 삭제할 수 있도록 도움을 주고 있습니다.

잘못 등록된 사건을 삭제한 후에는 사용자가 나의전자소송 > 전자소송사건등록에서 다시 사건을 등록하여야 합니다.

만일 대리인 등록을 잘못된 후 잘못 등록된 대리인 자격으로 서류를 제출하였다면 사용자가 담당재판부에 문의하여 대리인 정보와 제출된 문건에 대한 정보를 수정해 줄 것을 요청할 수 있으며, 이 경우 담당

재판부에서는 먼저 잘못 등록된 원고대리인으로 정보를 입력한 후 대리인 정보를 수정하여 피고대리인으로 입력을 하면 이후의 절차는 피고대리인으로 정상적인 진행이 가능하게 됩니다.

이때 주의하여야 할 것은 담당재판부에서 최초로 대리인 정보를 입력할 때 잘못 등록된 원고대리인 정보를 입력한 후 피고대리인으로 정보를 수정해 주어야 전자소송 홈페이지에서도 정상적인 정보의 수정이 가능하며, 피고대리인으로 입력을 하거나, 원고대리인으로 입력했다 정보를 삭제하고 피고대리인으로 입력을 하면 전자소송 홈페이지에서의 대리인 정보는 그대로 피고대리인으로 남게 되거나, 다시 전자소송사건 등록을 하게 됨에 유의하여야 합니다.

CASE 2. 전환명령과 소급적전자기록화 관련

종이소송으로 진행중인 사건을 전자소송으로 진행하고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?

A. 종이소송으로 진행하다 전자소송으로 진행하기 위하여는 먼저 전자소송 홈페이지에서 회원가입을 한 후 전자소송 홈페이지 상단 '나의 전자소송 > 전자소송 사건등록' 메뉴에서 전자소송 절차 진행에 대한 동의와 사건등록을 하여야 합니다.

그러나 전자소송으로의 진행은 제1심 사건중 제1회 변론(준비)기일 다음 날까지 어느 일방이라도 전자소송 동의를 한 경우에 가능하고, 그 이후에 전자소송동의를 한 경우에는 재판장의 전자소송전환명령이 있어야만 전자소송 사건으로 전환될 수 있습니다.

전자소송전환명령은 당사자가 전자소송 동의를 하거나 동의할 의사를 표시한 경우에 종이소송기록을 소급적으로 전자기록화하는데 소요되는 노력과 향후 제출할 전자문서의 예상분량이나 전자기록사건으로 전환됨에 따라 생기는 편의를 비교 형량하여 재판장이 내리게 되며, 이를 위하여는 '전자기록화신청서'(전자소송전환허가신청서에서 전자기록화신청서로 문건명이 변경되었음)를 제출하여야 합니다.

'전자기록화신청서'는 종이서면으로 제출하거나, 전자소송 홈페이지 상단 '서류제출 > 서류검색'에서 '전자기록화신청서'를 검색, 작성하여 전자적으로 제출할 수도 있습니다.

'전자기록화신청서'가 제출되면 재판장은 전환명령 여부에 대해 판단을 하게 되며, 이후 전자기록화신청에 대한 재판장의 허가가 이루어지는 경우에만 종이기록전자화를 진행하게 되고, 불허가 되는 경우에는 계속하여 종이사건으로 진행하게 됩니다.

CASE 3. 미확인대리인과 기록열람 관련

피고측의 답변서가 송달되었다는 통지가 와서 확인해보니 송달확인메뉴에서는 보이는데 나의사건열람에서는 답변서를 찾을 수가 없습니다. 어떻게 된일인가요?

A. 송달물을 전자송달로 처리할 경우 전자소송 관련 법률과 규칙에 따라 당사자 또는 대리인이 등록한 e-mail 또는 sms문자메시지로 전자문서의 도착사실에 대한 통지를 하고 있으며, 전자소송으로 진행된 사건에 대하여 전자송달로 처리한 송달물(답변서 등)을 확인하는 방법은 전자소송 홈페이지에 접속하여 공인인증서로 로그인한 후 상단 메뉴 '송달문서확인 > 미확인송달문서' 메뉴를 통해 송달내역을 확인할 수 있습니다.

더불어, 전자소송 홈페이지 상단 메뉴 '열람/발급 > 나의사건열람' 메뉴를 통해 전자소송으로 진행되는 사건의 열람이 가능한데, 귀하의 경우 피고 소송대리인이 답변서를 전자적으로 제출하였으나 담당재판부에서 아직 대리인으로 입력 되지 않아 피고 소송대리인이 미확인대리인으로 남아 있는 상태입니다. 미확인대리인이 전자적으로 제출한 서류는 상대방 및 당사자들이 '나의 사건열람'에서 해당 서류를 열람할 수 없으며 이후 담당 재판부에서 대리인 확인을 하여야 열람이 가능하게 됩니다.

CASE 4. 상소심대리인과 기록열람 관련

현재 전자소송으로 진행된 사건에 관해서 항소가 되는 경우(상고도 마찬가지로)에는 즉시 기록열람이 되지 않고 항소심 법원으로 기록관리가 이관되어야 가능하게 되어 있습니다. 서류소송의 경우에는 기록이 현재하는 법원에서 기록열람 복사가 가능한데, 전자소송기록 관리가 이관되는 기간 동안 기록열람, 출력이 가능하지 않아서 항소심을 준비하는데 약간의 애로가 있습니다.

기록열람 출력이 되지 않는 기간을 최소화해 주시면 소송당사자로서 항소심을 준비하는데 편리한 점이 많을 것으로 사료됩니다. - 2014. 8. 4. 법원에 바란다에 게시된 글-

A. 현재 전자소송으로 진행된 사건에 관해서 상소가 제기되는 경우 당사자, 소송대리인의 열람에 관한 권한에는 특별한 제한 없이 계속적으로 열람이 가능합니다.

귀하의 경우 원심의 당사자 또는 대리인이 아니었던 것으로 보이고 상소장을 제출하면서 소송위임장을 제출한 경우로 보이는 바, 이러한 때에는 심급대리의 원칙상 원심의 소송대리

인으로 입력할 수 없으므로 제안하신 것과 같은 애로가 발생하는 것으로 보입니다.

위와 같은 경우는 민사소송법 제162조의 적법한 열람신청권자에 해당하므로 원심사건에 재판기록열람신청서(소명자료 : 소송위임장)를 제출하여 승인을 받은 후 기록열람을 할 수 있고, 상소심으로 송부된 경우에는 상소심 접수계 또는 재판부에서 위임장을 심사한 후 소송대리인 등록을 하는 즉시 전자적으로 기록열람이 가능할 것입니다.

CASE 5. 전자소송인증번호 관련

전자소송사건등록을 할 때 전자소송인증번호를 다른 사람 것으로 입력하였더니 알림서비스에서 신청인과 신청내역의 신청인이 상이합니다. 어떻게 수정해야 하나요?

A. '민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 제3조'에 의하면 당사자와 소송대리인 이외에 전자소송시스템을 이용하여 전자문서를 제출할 수 있는 자를 열거하여 제한하고 있으며, 개별사건에서 전자적 제출, 송달, 열람 등을 할 수 있으려면 그 당해 사건에 관하여 규칙 제3조가 정한 전자소송시스템의 이용권한을 가진 사람이라는 것이 확인되어야 합니다.

따라서 법원은 아직 전자적 제출을 하지 아니한 당사자 또는 사건관계인에게 일련의 번호를 알려주고 이를 전자소송시스템에 입력하게 함으로써 위 확인절차를 간이하게 거칠 수 있도록 하고 있는데, 이와 같은 번호를 '전자소송인증번호'라고 합니다.

'전자소송인증번호'는 사건별, 당사자별로 부여하므로 당사자가 같더라도 사건이 다르면 전자소송인증번호가 다르고, 동일한 사건번호에서도 당사자별로 인증번호가 다르게 부여되며, 인증번호를 부여받은 사건관계인은 자신의 명의를 도용당할 우려가 있으므로 정당한 이유 없이 이를 타인에게 누설하여서는 안됩니다.

본인에게 부여된 인증번호가 아닌 다른 사건관계인의 인증번호를 이용하여 전자소송사건등록을 하는 경우 재판부에 잘못된 정보가 등록됨으로 인하여 이후 절차진행에 문제가 발생할 수 있고, 또한 다른 사건관계인의 명의를 도용하게 되는 것이므로 원칙적으로 허용될 수 없음에 유의하여야 합니다.

잘 못 등록된 정보를 수정하기 위하여는 담당 재판부에서 B에 등록되어 있는 A의 정보를 삭제하고, A가 법원 사용자 지원센터(02-3480-1715 / 평일 9시 ~ 18시)로 전화하여 A의 진행중 사건에 등록된 사건을 삭제하여 줄 것을 요청한 후, A가 본인에게 부여된 전자소송인증번호를 이용하여 다시 전자소송사건등록을 하여야 합니다.